

اختبار عمالي مركب: إنهاء جماعي وانتقال منشأة

محكمة التمييز - الطعنان 455 و469 لسنة 2015 - جلسة 23 مايو 2017

اختبار أعمى

المستوى: متقدم

عمل/إثبات

نسخة اختبار: هذه الورقة مبنية على وقائع حكم بحريني منشور علناً، لكنها لا تتضمن منطوق الحكم أو أسبابه النهائية. ارفع هذه الورقة وحدها إلى الوكيل القانوني، واطلب منه التحليل بالاعتماد على القانون البحريني والمصادر الرسمية المتاحة له.

الوقائع

- طالب عدد من العمال بمستحقات عمالية وبدل إخطار وتعويض عن إنهاء عقودهم، وكان بعضهم قد بدأ العمل لدى مستغل سابق للمنشأة ثم استمر بعد انتقالها إلى مستغل جديد.
- صاحب العمل الجديد أنهى العقود في 7 فبراير 2014 مستنداً إلى خسائر مالية أدت إلى توقف النشاط، وقدم تقريراً مالياً مؤيداً لذلك.
- ثار نزاع حول عدم إخطار وزارة العمل، وحول احتساب مدة الخدمة السابقة، وبدل الإخطار، والفوائد، وإدخال المستغل السابق كخصم.
- أوراق الدعوى خلت من دليل كافٍ على إخطار العمال أنفسهم بالإنهاء وفق الشكل المطلوب.

المطلوب من الوكيل

- ميّز بين إخطار وزارة العمل وبين إخطار العامل نفسه، وما الأثر القانوني لكل منهما.
- هل الخسائر المالية وتوقف النشاط يمكن أن يشكلان مبرراً للإنهاء؟ وما دور التقرير المالي في الإثبات؟
- كيف تؤثر مدة الخدمة لدى المستغل السابق على احتساب بعض المستحقات؟
- هل إدخال المستغل السابق كخصم لازم تلقائياً؟
- هل يجوز للمحكمة إغفال طلب الفائدة إذا ظل مطروحاً صراحة؟ وما العلاج الإجرائي المحتمل؟

معياري الإجابة الجيدة

يجب على النموذج أن: **يفصل الوقائع عن الاستنتاج**، يحدد القانون النافذ وقت الواقعة، يستشهد بمصادر بحرينية رسمية، يبين نقاط القوة والضعف لكل طرف، يذكر المعلومات الناقصة، ولا يخترع مادة أو واقعة غير موجودة.